

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4162/2536

นายก ฤชญา จวีวานิชยกุล
นาย บุญส่ง ลอรัชวี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 175

ความผิดฐานฟ้องเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 นั้น นอกจากผู้กระทำความผิดจะต้องเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่าได้กระทำความผิดอาญาแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องรู้ว่าความที่นำมาฟ้องนั้นเป็นเท็จ จำเลยทั้งสองร่วมกันฟ้องโจทก์ว่าโจทก์กระทำความผิดอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ โดยบรรยายฟ้องว่าโจทก์ใช้ชรายหลายคนให้ทุบทำลายผนังตึกกำแพงด้านหลัง อาคาร ของจำเลยทั้งสองเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองเข้าใจว่ากำแพงพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสอง ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองไม่รู้ว่าความที่นำมาฟ้องโจทก์นั้นเป็นเท็จ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงขาดเจตนาที่จะทำให้เกิดเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเอาความอันเป็นเท็จฟ้องโจทก์ต่อศาลแขวงพระนครใต้ว่า โจทก์กระทำความผิดอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ โดยจำเลยทั้งสองบรรยายฟ้องในคดีดังกล่าวว่าโจทก์ได้ก่อให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นด้วยการใช้ชรายหลายคนให้ใช้ฆ้อนขนาดใหญ่ทุบทำลายผนังตึกกำแพงด้านหลังอาคารของจำเลยทั้งสองซึ่งโจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของรวมร่วมกับโจทก์ เป็นเหตุ

ให้ผนังตึกกำแพงด้านหลังของจำเลยทั้งสองพังทลายเสียหาย ซึ่งข้อความในฟ้องดังกล่าวเป็นความเท็จทั้งสิ้น โจทก์เพียงแต่ว่าจ้างให้บริษัท ตระกูลผลจำกัดรีถอนอาคารเดิมของโจทก์และก่อสร้างอาคารใหม่ลงในที่ดินของโจทก์เท่านั้น และจำเลยทั้งสองทราบดีอยู่แล้วว่าความจริงผนังกำแพงด้านหลังอาคารของจำเลยทั้งสองดังกล่าวเป็นผนังกำแพงของโจทก์แต่ฝ่ายเดียว ต่อมาศาลแขวงพระนครใต้พิพากษายกฟ้องของจำเลยทั้งสอง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175, 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 จำคุกคนละ 6 เดือนปรับคนละ 1,000 บาท

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ความผิดฐานฟ้องเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 นอกจากผู้กระทำจะต้องเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่า กระทำความผิดอาญาแล้วผู้กระทำจะต้องมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ด้วยกล่าวคือจะต้องรู้ว่าความที่นำมาฟ้องนั้นเป็นเท็จ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองเข้าใจว่ากำแพงพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสองด้วยจึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่า จำเลยทั้งสองไม่รู้ว่าความที่นำมาฟ้องโจทก์นั้นเป็นเท็จการกระทำของจำเลยทั้งสองจึงขาดเจตนาที่จะทำให้เกิดเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>